

일련번호	○○○○○-04
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 ○○○국립공원○○사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 지정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 4. 26.

국립공원관리공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○	2019	현지조치	-	-

제 목 : 국립공원 내 금지행위에 대한 범조항 및 과태료 안내 부적정

(현 황)

- 「자연공원법」 제82조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
 - 2. 제23조제1항제1호부터 제7호까지의 규정을 위반하여 공원관리청의 허가를 받지 아니하고 허가대상 행위를 한 자
 - 제23조(행위허가) 제1항 6~7호
 - 6. 야생동물[해중동물(海中動物)을 포함한다. 이하 같다]을 잡는 행위
 - 7. 나무를 베거나 야생식물(해중식물을 포함한다. 이하 같다)을 채취하는 행위

- 또한, 동법 제29조(영업 등의 제한 등) ① 공원관리청은 공원사업의 시행이나 자연공원의 보전·이용·보안 및 그 밖의 관리를 위하여 필요한 경우에는 **대통령령으로 정하는 바에 따라 공원구역에서의 영업과 그 밖의 행위를 제한하거나 금지할 수 있다.** ② 공원관리청은 제1항에 따라 영업과 그 밖의 행위를 제한하거나 금지하려는 경우에는 그 내용을 미리 인터넷 홈페이지에 게재하고, 안내판을 설치하는 등의 방법으로 공고하여야 한다.
- 제26조(영업의 제한 등) 법 제29조제1항에 따라 공원관리청이 공원구역에서 제한하거나 금지할 수 있는 영업 또는 행위는 다음 각 호와 같다.
4. **공원생태계에 영향을 미칠 수 있는 개[「장애인복지법」 제40조에 따른 장애인 보조견(補助犬)은 제외한다]·고양이 등 동물을 데리고 입장하는 행위**

[별표 3] <개정 2018. 3. 13.>

과태료의 부과기준(제46조 관련)

(단위: 만원)

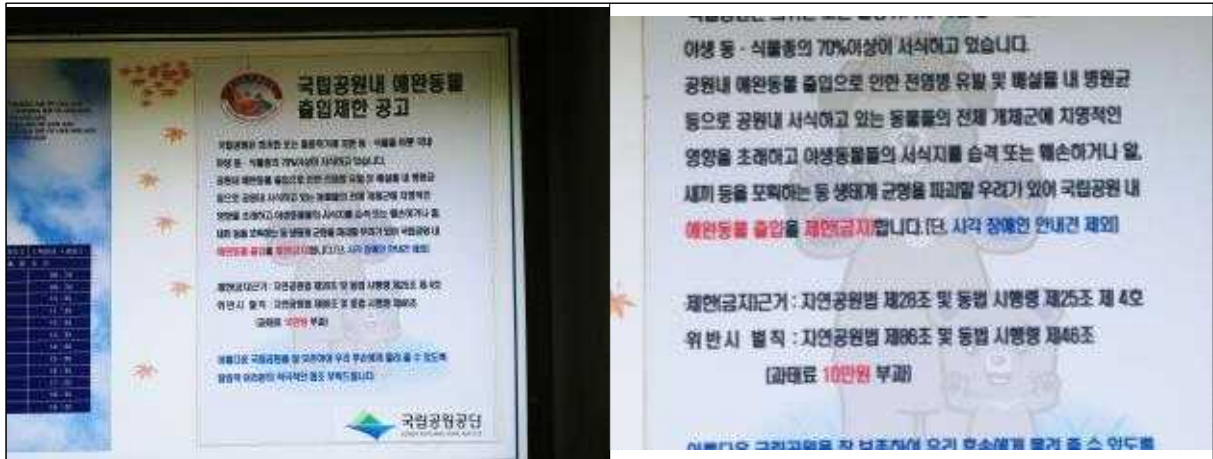
위반행위	해당 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
카. 법 제29조제1항에 따라 제한 또는 금지된 영업이나 그 밖의 행위를 한 경우	법 제86조 제1항제6호			
1) 제한이나 금지된营业을 한 경우		50	100	150
2) 제한이나 금지된 행위를 한 경우		<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>

(위법부당내용)

- ○○○국립공원○○사무소에서는 사무소~□□□구간에 설치한 금지행위 안내 게시문의 법조항 및 벌칙·과태료를 잘못 표기하여 감사일 현재까지 게시·안내하고 있음.



동식물채취 벌칙 부적정 현황(1,000만원/1년→3,000만원/3년)



애완동물 출입 법조항 및 과태료금액 부적정
현황(법28조/10만원→법29조/30만원이하)



애완동물 출입 과태료금액 부적정 현황(50만원→30만원이하)

- 현황사진

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 부적정 금지행위 안내 정정